

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אל הואשלה

1853/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – זכות טיעון לפני שלילת גמלה), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 298א.1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, אחרי סעיף 298 יבוא :

"זכות טיעון 298א. לא ישלול פקיד תביעות זכאות לגמלה שניתנה

למבוטח, ולא תקבע ועדה רפואית קביעה שיש בה

לשלול זכאות כאמור, אלא לאחר שנמסרה

למבוטח הודעה על כך בכתב וניתנה לו אפשרות

לטעון את טענותיו; לענין זה, "שלילה" – לרבות

כל קביעה שבשלה תופחת הזכאות לגמלה."

דברי הסבר

כאשר נכה מגיש תביעה להחמרת מצב או מערער על גובה הקצבה שאושרה לו בפני המוסד לביטוח לאומי, הוועדה שדנה בעניינו עלולה לשלול ממנו את זכאותו לקצבה. מטרת הצעת החוק היא להבטיח כי נכה לא ימצא עצמו באופן פתאומי ללא קצבה וללא כל מקור פרנסה.

בתי הדין לעבודה אשר דנו בסוגיה זו קבעו כי על הוועדה הרפואית ליידע את הנכה כי היא עלולה להפחית את אחוזי הנכות שלו ולאפשר לו להשמיע את גרסתו או להמציא מסמכים התומכים בה.

המוסד לביטוח לאומי מיישם את הפסיקה רק לגבי אחוזי הנכות הרפואיים ולא לגבי הזכאות לקצבה. לעיתים, חולים ונכים הפונים לוועדה רפואית, כיוון שהם סבורים כי מצבם החמיר, ומצפים כי שיעור קצבתם יוגדל, עלולים למצוא את עצמם ללא קצבה, בלי שניתנה להם אפשרות להתגונן או למשוך את הבקשה לדיון. יש לציין כי ביטול הקצבה נובע לעיתים קרובות מהבדלי דעות בין הפוסקים השונים ולא מכך שמצבו של הנכה הוטב.

מוצע כי בכל מקרה שבו פקיד תביעות או ועדה רפואית יבקשו להפחית את גובה הקצבה שנקבעה או לשלול את הזכאות לה, יודיע המוסד לביטוח לאומי על כך לזכאי בכתב ויאפשר לו לטעון את טענותיו.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (2280/24/פ ; 901/25).

הצעת החוק זהה לפ/2280/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

